

**Положение об обработке и защите персональных данных пациентов
Клиники ООО «МедГрафт»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение принято в целях обеспечения требований защиты прав пациентов ООО «МедГрафт» при обработке их персональных данных.

1.2. Положение определяет права и обязанности пациентов учреждения в отношении их персональных данных, порядок использования персональных данных. Персональные данные могут обрабатываться для целей, непосредственно связанных с деятельностью учреждения. Учреждение собирает данные только в объеме, необходимом для достижения целей.

1.3. Настоящее Положение разработано на основе и во исполнение части 1 статьи 23, статьи 24 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства РФ №1119 от 01.11.2012 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Постановления Правительства РФ №687 от 15.09.2008 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

2. ПОНЯТИЕ, СОСТАВ И ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Основные понятия.

- Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
- Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
- Распространение персональных данных — действия, направленные на передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом.
- Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

2.2. Состав персональных данных

К персональным данным пациентов, которые обрабатываются в учреждении, относятся:

1. фамилия, имя, отчество;
2. дата рождения;
3. реквизиты документа, удостоверяющего личность;
4. адрес места жительства;
5. реквизиты полиса медицинского страхования;
6. сведения о наличии льгот;
7. данные о состоянии здоровья;
8. сведения о случаях обращения за медицинской помощью.

2.3. Принципы обработки персональных данных

Обработка персональных данных должна осуществляться на основе принципов:

- законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;
- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным при сборе персональных данных;
- достоверности персональных данных и их достаточности;
- личной ответственности сотрудников организации за сохранность и конфиденциальность персональных данных, а также носителей этой информации;
- наличие четкой разрешительной системы доступа сотрудников организации к документам и базам данных, содержащим персональные данные.

3. СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Обработка специальных категорий персональных данных, таких как состояние здоровья, допускается только с согласия субъекта персональных данных. Согласие должно быть получено от субъекта персональных данных в письменном виде.

Документ, фиксирующий факт получения согласия субъекта персональных данных, включает в себя:

1. фамилию, имя, отчество, адрес пациента, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате его выдачи и выдавшем органе;
2. наименование и адрес оператора обработки персональных данных;
3. цель обработки персональных данных;
4. перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие пациента;
5. перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;
6. срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.

С согласия гражданина или его законного представителя допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в интересах обследования и лечения пациента, для проведения научных исследований,

публикации в научной литературе, использования этих сведений в учебном процессе и в иных целях.

Предоставление сведений, составляющих персональные данные, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:

- в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния выразить свою волю;
- при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;
- по запросу органов дознания и следствия и суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством;
- в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте, установленном частью второй статьи 24 «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», для информирования его родителей или законных представителей;
- при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина причинен в результате противоправных действий.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПАЦИЕНТОВ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ООО «МЕДГРАФТ»

Обработка персональных данных пациента осуществляется в ООО «МедГрафт» в целях организации медицинского обслуживания пациентов, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, обеспечения личной безопасности, количества и качества выполняемой работы, обследования, наблюдения и лечения пациентов и обеспечения сохранности имущества оператора, пациента и третьих лиц. Обработка персональных данных может осуществляться для статистических или иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных.

Персональные данные пациентов обрабатываются ООО «МедГрафт» на основании статьи 23, статьи 24 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства РФ №1119 от 01.11.2012 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Постановления Правительства РФ №687 от 15.09.2008 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Устава ООО «МедГрафт», лицензий на осуществление медицинской деятельности.

Персональные данные пациентов хранятся на бумажных носителях, которые хранятся у администратора. Для хранения персональных данных на бумажных носителях используются специально оборудованные шкафы, ящики.

Бумажными носителями персональных данных пациентов являются:

- медицинская карта, которая заводится на каждого обратившегося в Общество за оказанием медицинской помощи при первом обращении и хранится у администратора. Медицинская карта передается врачам-специалистам при личном

обращении пациента в ООО «МедГрафт», по окончании приема медицинская карта сдается врачом-специалистом администратору;

- журналы и другие формы медицинской документации, содержащие персональные данные пациентов, оформляются и хранятся у администратора, в кабинетах врачей.
- прочие документы, используемые при оказании медицинской помощи и содержащие персональные данные пациентов (акты, направления, договоры, квитанции и пр.), после оформления передаются работнику, допущенному к работе с персональными данными, в должностные обязанности которого входит обработка этих данных.

Перечень персональных данных пациентов утверждается приказом генерального директора. Данный перечень обновляется ежеквартально. Сотрудники ООО «МедГрафт», имеющие доступ к персональным данным пациентов, подписывают обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

5. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ И МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПАЦИЕНТОВ ООО «МЕДГРАФТ»

5.1. Информационные системы классифицируются государственными органами, муниципальными органами, юридическими или физическими лицами, организующими и (или) осуществляющими обработку персональных данных, а также определяющими цели и содержание обработки персональных данных (далее — оператор), в зависимости от объема обрабатываемых ими персональных данных и угроз безопасности жизненно важным интересам личности, общества и государства.

5.2. Сбор и обработка персональных данных пациентов осуществляется исключительно с письменного согласия субъекта. Образцы форм заявления о согласии на обработку персональных данных и отказа от нее находятся в регистратуре, заполняются в первую очередь и вклеиваются в медицинскую карту пациента. Персональные данные субъекта ПД относятся к конфиденциальной информации.

5.3. ООО «МедГрафт» обрабатывает персональные данные пациента путем: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), обезличивания, использования, уничтожения неавтоматизированным способом.

5.4. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации регулируется настоящим Положением в случае если она соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях персональных данных, и (или) доступ к таким персональным данным.

5.5. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации считается осуществленной без использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными как использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных осуществляется при непосредственном участии работника ООО «МедГрафт».

5.6. Обработка персональных данных субъекта персональных данных не может быть признана осуществляемой с использованием средств автоматизации только на основании того, что персональные данные содержатся в ИСПДн либо были извлечены из нее.

5.7. ООО «МедГрафт» вправе обрабатывать без использования средств автоматизации категории персональных данных, включающие в себя, в том числе фамилию, имя, отчество,

пол, год, месяц, дату рождения, место рождения, семейное положение, социальное положение, образование, профессию, доходы, e-mail, контактный телефон, факс, фотографии, идентификационный номер налогоплательщика, реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, номер расчетного счета, включающий наименование банка, сведения о местах работы и занимаемые должности, сведения о воинском учете, заработная плата, данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в Российской Федерации, реквизиты миграционной карты, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, наименование органа выдавшего документ, дата выдачи), адрес регистрации (место жительства, место пребывания), реквизиты квалификационного аттестата ФКЦБ (ФСФР), сведения о судимости и иные персональные данные.

5.8. Условия неавтоматизированной обработки персональных данных:

- Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на материальных носителях, в специальных разделах или на полях форм (бланков) документов.
- При фиксации персональных данных субъекта персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель (например, отдельные анкеты).
- При несовместимости целей обработки персональных данных субъекта персональных данных, зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в частности:
 - при необходимости использования или распространения определенных персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе других персональных данных осуществляется копирование персональных данных, подлежащих распространению или использованию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, не подлежащих распространению и копированию, и используется (распространяется) полученная копия;
 - при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию.
- Уничтожение или обезличивание части персональных данных субъекта, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности

обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).

- Уточнение персональных данных субъекта при осуществлении их обработки без использования средств автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального носителя — путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными персональными данными.

5.9. Срок обработки ООО «МедГрафт» персональных данных пациента соответствует сроку хранения первичной медицинской документации. Пациент имеет право отозвать свое согласие на обработку его персональных данных посредством составления соответствующего письменного документа (Приложение 3), который может быть направлен в адрес ООО «МедГрафт» по почте заказным письмом с уведомлением, либо вручен лично под расписку представителю ООО «МедГрафт». В случае получения письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных, ООО «МедГрафт» обязано прекратить обработку в течение периода времени, необходимого для завершения взаиморасчетов по оплате оказанной пациенту медицинской помощи.

5.10. Персональные данные пациентов хранятся в помещениях архива регистратуры, кабинетов клиники, доступ в которые имеют только сотрудники клиники, имеющие право доступа к персональным данным.

5.11. Генеральный директор ООО «МедГрафт» утверждает перечень лиц, имеющих доступ в помещения ООО «МедГрафт», в которых обрабатываются (в том числе хранятся) персональные данные, и несущих ответственность за нарушение режима защиты этих персональных данных в соответствии с законодательством РФ.

5.12. Генеральный директор ООО «МедГрафт» может передавать персональные данные пациента третьим лицам без его согласия только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ. При передаче персональных данных пациента третьим лицам Генеральный директор ООО «МедГрафт» предупреждает лиц, получающих данную информацию, о том, что эти данные могут быть использованы ими лишь в целях, для которых персональные данные сообщены, и требует от этих лиц письменное подтверждение соблюдения этого условия. В ООО «МедГрафт» ведется Журнал учёта выданных третьим лицам персональных данных пациентов.

5.13. Персональные данные пациента уточняются, в случае их изменения, ежегодно при первом посещении пациентом ООО «МедГрафт» в соответствующем году.

5.14. В случае обнаружения факта несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, которые могут привести к нарушению конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных данных, администрацией ООО «МедГрафт» проводится разбирательство и по результатам этого разбирательства составляется соответствующий акт.

5.15. Персональные данные пациентов являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению, и не могут быть использованы для целей, не перечисленных в п. 4.1 настоящего Положения. Не допускается распространение персональных данных пациента без его письменного согласия или наличия иного законного основания.

5.16. При хранении материальных носителей персональных данных сотрудниками ООО

«МедГрафт» должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ.

5.17. Неавтоматизированная обработка персональных данных пациентов должна осуществляться сотрудниками ООО «МедГрафт» с учетом особенностей и правил обработки персональных данных, предусмотренных в Постановлении Правительства РФ №687 от 15.09.2008 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» и в соответствии с Правилами обработки персональных данных (политикой) ООО «МедГрафт».

5.18. Приказом генерального директора ООО «МедГрафт» назначаются сотрудники, ответственные за хранение документов, содержащих персональные данные пациентов.

5.19. Иные права, обязанности, действия работников, в трудовые обязанности которых входит обработка персональных данных пациентов, определяются должностными инструкциями.

5.20. Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные данные субъекта, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья и частной жизни.

5.21. Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные данные субъекта о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

6. ПРАВА ПАЦИЕНТОВ ООО «МЕДГРАФТ»

6.1. Пациент имеет право на получение при обращении в ООО «МедГрафт» или при направлении им письменного запроса в ООО «МедГрафт» (запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность пациента или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись пациента или его законного представителя) следующей информации:

- * Подтверждение факта обработки персональных данных ООО «МедГрафт», а также цель такой обработки;
- * Сведения об операторе (ООО «МедГрафт»);
- * Способы обработки персональных данных, применяемые ООО «МедГрафт»;
- * Сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ;
- * Перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
- * Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- * Сведения о том, какие юридические последствия для пациента может повлечь за собой обработка его персональных данных.

6.2. Пациент также имеет право на ознакомление со своими персональными данными, обрабатываемыми ООО «МедГрафт», при личном обращении или направлении письменного запроса (запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность пациента или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись пациента или его законного представителя).

6.3. Пациент вправе требовать уточнения своих персональных данных, их уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки и пациент предоставил соответствующие сведения, подтверждающие данный факт.

6.4. Если пациент считает, что ООО «МедГрафт» осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, он вправе обжаловать действия или бездействие ООО «МедГрафт» в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

6.5. Пациент имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

7. ОБЯЗАННОСТИ ООО «МЕДГРАФТ» В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПАЦИЕНТОВ

7.1. ООО «МедГрафт» при обработке персональных данных пациентов принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

7.2. Определяются места хранения персональных данных, которые оснащаются средствами защиты:

- * В кабинетах, где осуществляется хранение документов, содержащих персональные данные пациентов и работников, имеются шкафы, стеллажи, тумбы.

- * Дополнительно кабинеты, где осуществляется хранение документов, оборудованы замками и системами охранной (пультовой) и пожарной сигнализации.

- * Используются услуги вневедомственной охраны.

7.3. ООО «МедГрафт» осуществляет передачу персональных данных пациента только в соответствии с настоящим Положением и законодательством РФ.

7.4. ООО «МедГрафт» обязана в порядке, предусмотренном п. 6.1 настоящего Положения, сообщить пациенту или его законному представителю информацию о наличии его персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с ними при обращении пациента или его законного представителя либо в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса пациента или его законного представителя. В случае отказа в предоставлении пациенту или его законному представителю при обращении либо получении запроса пациента или его законного представителя информации о наличии персональных данных о соответствующем пациенте, а также таких персональных данных ООО «МедГрафт» обязана дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение ч. 5 ст. 14 Федерального закона «О персональных данных» или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня обращения пациента ООО «МедГрафт» или его законного представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных данных или его законного представителя.

7.5. ООО «МедГрафт» обязана внести по требованию пациента необходимые изменения, уничтожить его персональные данные по предоставлении пациентом или его законным представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные, которые относятся к соответствующему пользователю и обработку которых осуществляет ООО «МедГрафт», являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. О внесенных изменениях и предпринятых мерах ООО «МедГрафт» уведомляет пациента или его законного представителя и третьих лиц, которым персональные данные этого пациента были переданы.

7.6. В случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий с ними ООО «МедГрафт» при обращении или по запросу пациента или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных осуществляет проверку фактов, изложенных в обращении.

7.7. В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных ООО «МедГрафт» на основании документов, представленных пациентом или его законным представителем, либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов уточняет персональные данные.

7.8. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными, ООО «МедГрафт» в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, обязана устранить допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допущенных нарушений ООО «МедГрафт» в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с персональными данными, обязана уничтожить персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных ООО «МедГрафт» уведомляет пациента или его законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.

7.9. В случае прямого отказа пациента от услуг ООО «МедГрафт», выраженного в письменной форме, ООО «МедГрафт» прекращает обработку его персональных данных, уничтожает бумажные носители информации о персональных данных пациента. Уничтожение персональных данных производится ООО «МедГрафт» при условии, что срок хранения медицинской документации закончился.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ООО «МЕДГРАФТ»

8.1. Защита прав пациентов, установленных настоящим Положением и законодательством РФ, осуществляется судом и уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных.

8.2. В случае нарушения норм, регулирующих обработку персональных данных пациента ООО «МедГрафт», лица, виновные в нарушении требований ФЗ «О персональных данных» несут гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством РФ ответственность.